



Un nuovo dovere di diligenza

Novel Duty of Care

Come riconoscere una questione giuridica davvero nuova nella negligence di Inghilterra e Galles. Per studenti senza conoscenze preliminari.

1. Una tecnologia nuova non basta

Un nuovo dovere (**novel duty**) è un dovere proposto che i principi e casi consolidati non risolvono ancora. “Nuovo” riguarda la questione giuridica, non soltanto una macchina insolita o fatti originali. [2]

Confronto inventato: Un robot per consegne condotto negligenzemente ferisce un passante. La macchina è nuova, ma il dovere di non causare lesioni prevedibili con la propria attività può essere consolidato. Una piattaforma dovrebbe invece rispondere verso ogni lontano investitore per perdite da informazioni generali: relazione, scopo e casi analoghi richiedono esame specifico.

2. Cominciare dal diritto esistente

Si cercano anzitutto regole per rapporti simili, come automobilisti-utenti della strada o servizi sanitari-pazienti. Se un principio consolidato risponde alla domanda sul dovere, si applica quello. Violazione, causalità e danno seguono separatamente. [2, 3]

Il precedente (**precedent**) è una decisione anteriore rilevante per la questione. L’analogia (**analogy**) confronta somiglianze giuridicamente significative. Lo sviluppo graduale (**incremental development**) muove dalle categorie esistenti, tenendo conto delle differenze che davvero contano.

3. Tre considerazioni, non una macchina

Prevedibilità (**foreseeability**), prossimità giuridica (**proximity**) e responsabilità equa, giusta e ragionevole (**fair, just and reasonable**) aiutano nelle questioni realmente nuove. Non sono un test meccanico obbligatorio per ogni causa di negligence. [1, 2]



Caparo e lo scopo dell'informazione

4. Caparo Industries plc v Dickman [1990] 2 AC 605 [1]

Caparo acquistò azioni di Fidelity e perseguì un'acquisizione dopo aver letto conti certificati. Sostenne che sopravvalutassero la situazione finanziaria e citò i revisori per la perdita dell'investimento. Si chiedeva se essi dovessero diligenza proprio a Caparo per quelle decisioni individuali.

I conti servivano uno scopo legislativo per gli azionisti collettivamente. I revisori non avevano assunto di consigliare tutto il pubblico degli investitori o ogni azionista nei propri acquisti. Prevedere che qualcuno leggesse e investisse non bastava.

Chi ha vinto, e perché? I revisori vinsero: la House of Lords accolse il loro appello e negò il dovere invocato verso Caparo come investitore potenziale o singolo azionista che comprava. Era una **questione preliminare di dovere**, non la prova definitiva che ogni cifra controversa fosse corretta. [1]

5. Il contesto della perdita puramente economica

Il danno era finanziario senza lesione personale o danno ad altri beni: **pure economic loss**. Per questo scopo dell'informazione e relazione concreta contavano tanto.

Domande utili: Perché fu preparata l'informazione? Per chi? Come venne utilizzata? Quali persone e operazioni coprirebbe il dovere proposto? Delimitare quel dovere non significa rendere ogni revisore immune da ogni azione.

Lord Bridge sottolineò anche sviluppo graduale per analogia. Robinson spiegò poi che leggere Caparo come test universale e rigido ne fraintende il metodo. [2]



Robinson: un dovere già conosciuto

6. Robinson v Chief Constable of West Yorkshire Police [2018] UKSC 4 [2]

Durante un arresto su una strada frequentata, gli agenti urtarono Robinson e la ferirono. Il primo giudice rilevò negligenza ma ritenne la polizia immune; la Court of Appeal negò il dovere e la violazione.

La Supreme Court respinse l'immunità generale. La condotta propria aveva causato una lesione fisica prevedibile a una passante. Si applicavano i normali principi di diligenza: non occorre inventare una categoria o compilare di nuovo il test Caparo.

Chi ha vinto, e perché? Robinson vinse l'appello. Il Chief Constable era responsabile perché gli agenti avevano e violarono il dovere causando la lesione. La causa tornò per quantificare i damages; la Supreme Court non annunciò una somma definitiva. [2]

7. Che cosa fare quando la questione è davvero nuova

Si esaminano le analogie più vicine e le ragioni a favore o contro il concreto dovere. Lo scopo è una regola coerente, con distinzioni motivate e un ambito ragionevole. In quel contesto servono le tre note considerazioni. [2]

Confronto inventato: Un veicolo dalla forma nuova ferisce qualcuno: la forma non rende nuovo il dovere. Una piattaforma dovrebbe pagare ogni lettore per ogni successiva scelta finanziaria: rapporto e ambito sono diversi. La parola "nuovo" non risolve nessuno dei due casi.



Darnley e l'informazione fuorviante

8. Darnley v Croydon Health Services NHS Trust [2018] UKSC 50 [3]

Dopo una lesione alla testa, Darnley si presentò al pronto soccorso. Gli fu detto che poteva aspettare quattro o cinque ore prima di un medico. Non seppe che i pazienti con tali lesioni erano normalmente valutati da un'infermiera di triage entro circa 30 minuti. Andò via dopo 19 minuti, poi collassò e subì danni cerebrali permanenti.

Il triage è la prima valutazione dell'urgenza. La Supreme Court trattò il dovere dell'ospedale verso chi si presenta al pronto soccorso come consolidato. Comprendevo ragionevoles diligenza nel non dare informazioni fuorvianti sull'accesso alle cure. Che parlasse una receptionist non eliminava il dovere dell'ospedale.

Secondo gli accertamenti, con informazioni corrette Darnley sarebbe rimasto; cure precedenti avrebbero prodotto una ripresa quasi completa. Andare via senza avvertire non interrompeva su quei fatti il nesso causale.

Chi ha vinto, e perché? Darnley vinse. L'ospedale violò un dovere esistente con informazioni fuorvianti causalmente collegate alla lesione. La causa tornò per la quantificazione. Non nacque un universale obbligo di prevedere perfettamente ogni tempo di attesa. [3]

9. Non confondere dovere e standard

Prima: esiste il dovere verso questo paziente? Poi: l'informazione violava la diligenza richiesta? Infine: influenzò la partenza e la lesione? Discutere quanto precisa debba essere un'informazione non significa automaticamente negare ogni dovere.

Tre esiti: Caparo negò il particolare dovere verso l'investitore. Robinson applicò la nota protezione da lesioni causate dalla condotta propria. Darnley applicò il dovere verso il paziente all'informazione fuorviante.



Domande di comprensione e risposte

1. Ogni caso con robot è giuridicamente nuovo?

Risposta: No. Un principio esistente può già regolare il rapporto e il danno.

2. Quali sono le tre considerazioni di Caparo?

Risposta: Prevedibilità, prossimità e responsabilità equa, giusta e ragionevole; non un test meccanico per ogni causa.

3. Chi vinse Caparo?

Risposta: I revisori: i conti pubblicati non fondavano il dovere invocato per gli acquisti individuali di Caparo.

4. Robinson vinse facendo inventare un nuovo dovere?

Risposta: No. Si applicarono principi consolidati per le lesioni causate dagli agenti.

5. In Darnley la receptionist doveva essere medico?

Risposta: No. Il dovere dell'ospedale poteva essere violato anche attraverso le informazioni date all'accettazione.

6. La partenza interruppe la causalità?

Risposta: No sui fatti accertati: l'informazione corretta l'avrebbe fatto restare, con un esito quasi pienamente favorevole delle cure tempestive.

7. Furono fissati importi definitivi in Robinson e Darnley?

Risposta: No. Entrambi tornarono per la quantificazione.



Fonti primarie

Fonti primarie già verificate per la serie inglese il 4 ottobre 2026. Le nuove decisioni guida sono state nuovamente consultate durante la preparazione delle versioni europee. Gli esempi indicati come inventati sono situazioni didattiche. Le traduzioni spiegano il diritto studiato, senza equipararlo automaticamente al diritto italiano.

[1] Caparo Industries plc v Dickman [1990] 2 AC 605.

Riproduzione della sentenza; relazione revisore-investitore e sviluppo graduale. [Apri la fonte](#)

[2] Robinson [2018] UKSC 4.

Testo ufficiale, paragrafi 21-30 sul metodo e 68-81 sull'esito. [Apri la fonte](#)

[3] Darnley [2018] UKSC 50.

Testo ufficiale; paragrafi 16-22 sul dovere, 25-31 su violazione e causa, 32 sull'ordine finale. [Apri la fonte](#)